

1500988-26.2022.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Líliliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN PIRES MACHADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Líliliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

WILLIAN PIRES MACHADO foi denunciado como incurso no no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 307 do Código Penal, porque no dia 14 de julho de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Centro - CEP 18550-000, Fone: (15) 3263-2120,

Boituva-SP - E-mail: boituva1@tjstj.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1500988-26.2022.8.26.0082

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN PIRES MACHADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Líliliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

WILLIAN PIRES MACHADO foi denunciado como incurso no no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 307 do Código Penal, porque no dia 14 de julho de 2022, por volta das 14h45min, na Rua José Rezende de Almeida, nº 212, Vila Nossa Senhora Aparecida, no município e comarca de Boituva, trouxe consigo, para fins de tráfico, 7,27 gramas de cocaína, divididos em 16 porções, 3,66 gramas de crack, divididos em 14 porções e 7,27 gramas de "maconha", divididos 03 porções (consoante laudo pericial de f. 67/72), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima declinadas, WILLIAN PIRES MACHADO, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em

proveito próprio.

Preso em flagrante, a prisão foi convertida em prisão preventiva (fls. 31/32). Regularmente notificado (fl. 137), o réu apresentou defesa preliminar, sem rol de testemunhas (fl. 107). A denúncia foi recebida (fl. 114). Foi concedida a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares previstas no art. 319, do C.P.P. (fls. 117/118). Regularmente citado, foi realizada a instrução processual, com oitiva de duas testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

Laudos de exame químico toxicológico às fls. 67/72.

Em alegações finais orais, realizadas em audiência, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação, enquanto a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente pela desclassificação para o uso do entorpecente e aplicação da pena no mínimo legal.

Folha de Antecedentes às fls. 27/29 e certidões às fls. 23/24.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente, cabendo a desclassificação para o porte de drogas e absolvição quanto à falsa identidade.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fl. 09), auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 10/11 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 67/72.

A autoria é inequívoca, contudo, cabe reparo e cabendo a desclassificação para o delito de porte de drogas de para o uso próprio.

A dinâmica dos fatos foi delineada nos autos.

O policial militar Luciano Donizete Rodrigues da Silva, disse em resumo, que estava em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas. Disse que quando se aproximou no local dos fatos o averiguado tentou se evadir e dispensou um pacotinho contendo as drogas apreendidas. Disse que o réu estava sozinho naquele local e tem certeza absoluta que ele dispensou as drogas. Disse que inicialmente quando foi abordado o réu deu o nome de Eduardo e em pesquisas no sistema verificou que era dados de adolescente, estranhou, porque o réu aparenta ser maior e na sequência ele admitiu que havia passado os dados de seu irmão e na sequência já forneceu seu nome. Decorreu cerca de três ou cinco minutos entre ele fornecer o nome de seu irmão e posteriormente fornecer seus dados corretos. Não conhecia o réu anteriormente. Além das drogas, o réu trazia um celular que não foi apreendido e a quantia de R\$60,00.

O policial militar Emerson José Cardoso Alves, disse em resumo que estava no local, conhecido como ponto de venda de drogas e quando a viatura se aproximou o réu tentou se evadir. O réu dispensou um pacotinho contendo as drogas. Inicialmente o réu forneceu o nome de um irmão e poucos minutos depois acabou fornecendo seu nome. O réu foi levado para delegacia.

Interrogado, o réu WILLIAN PIRES MACHADO negou parcialmente a prática dos delitos. Disse em resumo que é usuário de drogas e que já foi internado diversas vezes. Alegou que na data dos fatos estava sob o efeito das drogas, compareceu no local, comprou dois pinos de cocaína e quando viu os policiais imediatamente consumiu as drogas. Quando foi abordado estava "doidão". Alegou que seu pai morreu na cadeia, tem 10 irmãos e por anos foi usuário. Alegou que esteve internado várias vezes,

que ficava dopado na clínica. Desde que saiu da cadeia está trabalhando com seu padraostro e que não está usando drogas.

O auto de exibição e apreensão, o laudo de exame toxicológico e a prova oral colhida apenas demonstraram a apreensão, com o réu, da substância entorpecente. O réu, em seu interrogatório, alega que não tinha drogas em sua posse, pois havia consumido quando viu os policiais que naquele momento estava sob o efeito das drogas. Desse modo, entendendo plausível que a versão dos policiais, de que as drogas estavam na posse do réu é verídica, haja vista que naquele momento o réu alegou que estava sob o efeito das drogas.

Embora o réu tenha negado que as drogas estavam em sua posse, é fato comum que os usuários de drogas realizam pequenas vendas em troca de drogas para o consumo e talvez seja esse o caso dos autos.

Outrossim, a pequena de droga apreendida, a confissão do réu de que é dependente químico e a ausência de elementos que o réu estava comercializando as drogas podem indicar que as drogas se destinavam ao consumo.

Os policiais militares não apresentaram nenhum elemento que demonstre a traficância e a quantidade de drogas apreendidas é compatível com o consumo.

Havendo dúvidas, o melhor caminho é a desclassificação do art. 33, caput, pelo art. 28 da Lei nº 11.343/06 é de rigor.

Afasto o delito de falsa identidade, haja vista que os policiais indicaram com clareza que o réu não apresentou nenhum documento em nome de terceira pessoa e quem após poucos minutos declinou seu nome, não trazendo nenhum prejuízo para a identificação do réu nos autos e sua apresentação na delegacia de polícia.

Passo à dosimetria da pena.

Atenta as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes; portanto, fixo a pena-base pelo delito de porte de entorpecente, na forma do artigo 28, parágrafo 3º, da Lei 11.343, em prestação de serviços à comunidade pelo período de cinco meses e tratamento no CAPS AD.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR o réu Willian Pires Machado a pena de prestação de serviço à comunidade e tratamento no CAPS AD, tudo pelo período mínimo de cinco meses, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

E ABSOLVO o réu do delito descrito no artigo 307, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, ante a desclassificação do delito e a imposição de pena substitutiva à privação de liberdade.

AUTORIZO a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos do artigo 32, parágrafos 1º e 2º, da Lei 11.343/06, se o caso. Comunique a autoridade policial (fl. 163)

Determino o perdimento da quantia apreendida no importe de R\$ 60,00 (fl. 09 e 75).

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiária da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Registre-se. Cumpra-se.
Boituva, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA